काठमाडौं जिल्ला अदालत

को राय किताब

आ.व. २०   /

सि.नं.	मुद्दा नं./ रजिष्ट्रेशन नं./मिति	वादी/प्रतिवादीको नाम, थर	मुद्दा	फाँटवाला	फैसला किसिम	फैसला मिति
३७	०८२-C१-२५०२ २०८२।८।२३	अर्चना कुमारी चौधरीको जाहेरीले नेपाल सरकार वि. सर्मिला तामाङ	ठगी	फाँट२३	मुलतवी ०८३।५।१२	२०८३।५।१।२
३८	०८३-C१-१०४१ २०८३।५।१	यमराज सापकोटाको जाहेरीले नेपाल सरकार वि. विवेक दर्जीसमेत ३	चोरी (ब्याट्री छिकेको)	फिराद	आंशिकदावी पुग्ने	२०८३।५।२।३

छोटकरी राय तथा न्यायाधीशको दस्तखत र पक्षहरुको सहीछाप	कैफियत
यसमा प्रतिवादी सर्मिला तामाङको नाउँको पक्राउ पूर्जी जारी हुँदा समेत म्यादभित्र उपस्थित भएको नदेखिंदा प्रस्तुत मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९८ बमोजिम मुलतवी राखी दिने ठहर्छ। २०८३।५।१२	
यसमा प्रतिवादीहरुले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष गरेकोभन्दा बयानभन्दा फरक जिकिर लिएको नदेखिएको तथा आरोपित कसूरमा पूर्ण रुपमा सवित नभएतापनि सावित नभएको हदसम्म मु. फौं.का सं. २०७४ को दफा १२२ को उपदफा (४) बमोजिम थप प्रमाण बुझ्नको निमित्त आदेश गनुपर्नेसम्मको विद्यमानता नदेखिएकोले यी प्रतिवादीहरुको बयानको सत्यता र विश्वसनीयता समेतलाई विचार गर्दा आजै फैसला गर्न सकिने नै देखिन आयो। यी प्रतिवादीले आपसी मिलेमतोमा ब्याट्री थान १ चोरी गरेको भन्ने तथ्य प्रतिवादीहरुको साविति बयान, सिसिटिभि फुटेज र बरामदी मुचुल्कासमेतका कागजप्रमाणबाट देखिंदा प्रतिवादीहरुले मु. अ. सं., २०७४ को दफा २४१ को उपदफा (१) विपरीत र उपदफा (२) मा परिभाषित चोरीको कसूर गरेको स्थापित हुन आयो। जाहेरवालाले चोरी भएको ब्याट्री फिर्ता पाइसकेको र प्रतिवादीले चोरीको कसूर गरेकोमा पश्चताप गरी गलती महसुस समेत गरेको तर्फसमेत दृष्टिगत गर्दा प्रतिवादीहरुलाई मु. अ. सं. २०७४ को दफा २४२ को उपदफा (१) बमोजिम जनही दिन २० (बीस) कैद र जनही रु १०००।- (एक हजार रुपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर्छ। साथै जाहेरवालाले फिर्ता लगेको ब्याट्रीको मर्मत खर्च रु १०,५००।- (दश हजार पाँच सय) यी प्रतिवादीबाट दामासाहीले भराई जाहेरवालालाई भराइ दिने ठहर्छ। साथै अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडित राहतकोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क जम्मा गराइ पाउने ठहर्छ। बरामद नभएको दुई ब्याट्रीको हकमा वादी नेपाल सरकारको अभियोगदावी पुग्न सक्दैन। २०८३।५।२	